

Tipo Test

1. Las medidas provisionales adoptadas antes de la iniciación del procedimiento deberán ser confirmadas, modificadas o levantadas en el acuerdo de iniciación, que deberá efectuarse dentro de los:

- a) Diez días siguientes a su adopción.
- b) Quince días siguientes a su adopción. ✓
- c) Diez días siguientes a su notificación.
- d) Veinte días naturales siguientes a su adopción.

2. Según la Ley 39/2015, los procedimientos se iniciarán de oficio por acuerdo del órgano competente, bien por propia iniciativa, como consecuencia de orden superior, por denuncia o:

- a) Por petición razonada de otros órganos. ✓
- b) Por solicitud razonada de los interesados.
- c) Por mandato legal expreso.
- d) Por providencia de apremio.

3. Si una solicitud de iniciación no reúne los requisitos exigidos, se requerirá al interesado para que subsane la falta en un plazo de:

- a) Diez días, ampliables a cinco más si la dificultad del caso lo requiere. ✓
- b) Diez días hábiles, improrrogables.

c) Quince días naturales.

d) Diez días, salvo que el procedimiento sea de urgencia, en cuyo caso serán cinco.

4. ¿En qué momento del procedimiento pueden los interesados aducir alegaciones y aportar documentos u otros elementos de juicio?

a) Únicamente en el trámite de audiencia.

b) En cualquier momento anterior al trámite de audiencia. ✓

c) En cualquier momento anterior a la propuesta de resolución.

d) Solo durante el periodo de prueba.

5. Cuando la Administración no tenga por ciertos los hechos alegados por los interesados, el instructor acordará la apertura de un período de prueba por un plazo:

a) No superior a treinta días ni inferior a diez. ✓

b) No superior a veinte días ni inferior a diez.

c) De quince días hábiles.

d) De treinta días naturales.

6. En el periodo extraordinario de prueba, a petición de los interesados, se podrán practicar las que sean pertinentes en un plazo:

a) No superior a quince días.

b) No superior a diez días. ✓

c) De siete días hábiles.

d) No existe el periodo extraordinario de prueba en la Ley 39/2015.

7. Los informes solicitados a otros órganos para resolver el procedimiento serán, por norma general:

a) Preceptivos y vinculantes.

b) Facultativos y vinculantes.

c) Facultativos y no vinculantes. ✓

d) Preceptivos y no vinculantes.

8. El plazo para emitir los informes, salvo que una disposición o el cumplimiento del resto de plazos exija otro menor o mayor, será de:

a) Diez días. ✓

b) Quince días.

c) Un mes.

d) Cinco días.

9. El trámite de audiencia se realizará en un plazo:

a) No inferior a diez días ni superior a quince. ✓

b) No inferior a diez días ni superior a veinte.

c) De quince días naturales.

d) De diez días hábiles improrrogables.

10. Se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando:

a) El procedimiento sea de urgencia.

b) No figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta en la resolución otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por el interesado. ✓

c) La resolución sea favorable al interesado.

d) Así lo decida el instructor por razones de interés público debidamente motivadas.

11. El plazo para que los interesados formulen alegaciones tras la realización de actuaciones complementarias es de:

a) Cinco días.

b) Siete días. ✓

c) Diez días.

d) Quince días.

12. En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, la paralización del expediente por causa imputable al mismo producirá la caducidad transcurridos:

a) Tres meses. ✓

b) Seis meses.

c) Un mes.

d) Dos meses.

13. No se producirá la caducidad del procedimiento por la inactividad del interesado si:

a) El interesado es una Administración Pública.

b) La cuestión suscitada afecta al interés general o fuera conveniente sustanciarla para su definición y esclarecimiento. ✓

c) El procedimiento es sancionador.

d) El interesado ha solicitado una ampliación de plazo.

14. En la tramitación simplificada del procedimiento, este deberá ser resuelto en el plazo de:

a) Treinta días. ✓

b) Quince días.

c) Dos meses.

d) Tres meses.

15. Contra la resolución que declare la aplicación de la tramitación de urgencia al procedimiento:

a) Cabe recurso de alzada.

b) Cabe recurso potestativo de reposición.

c) No cabrá recurso alguno. ✓

d) Cabe recurso ante la jurisdicción contencioso-administrativa en el plazo de dos meses.

16. Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo serán ejecutivos, salvo que (señale la incorrecta):

a) Se produzca la suspensión de la ejecución del acto.

b) Se trate de una resolución de un procedimiento sancionador contra la que quepa recurso en vía administrativa.

c) Se trate de un acto de trámite cualificado. ✓

d) Una disposición establezca lo contrario o se necesite aprobación o autorización superior.

17. El medio de ejecución forzosa consistente en la exacción de deudas pecuniarias es:

a) La ejecución subsidiaria.

b) El apremio sobre el patrimonio. ✓

c) La multa coercitiva.

d) La compulsión sobre las personas.

18. ¿Qué medio de ejecución forzosa se utilizará para actos que, por no ser personalísimos, puedan ser realizados por sujeto distinto del obligado?

a) Multa coercitiva.

b) Compulsión sobre las personas.

c) Ejecución subsidiaria. ✓

d) Apremio sobre el patrimonio.

19. La multa coercitiva es:

a) Una sanción administrativa por infracción de la ley.

b) Independiente de las sanciones que puedan imponerse con tal carácter y compatible con ellas. ✓

c) Un medio para castigar el impago de tasas.

d) Un recargo del 20% sobre la deuda principal.

20. La ejecución por compulsión directa sobre las personas solo podrá utilizarse:

a) En cualquier acto administrativo que implique una obligación de hacer.

b) Para el cobro de multas de tráfico.

c) En los casos en que la ley expresamente lo autorice y con respeto a la dignidad y derechos constitucionales. ✓

d) Cuando el interesado sea una persona jurídica.

21. Son motivos de abstención para las autoridades y personal al servicio de las Administraciones (señale la falsa):

a) Tener interés personal en el asunto.

b) Tener parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado con los interesados.

c) Mantener una relación de servicio con persona física interesada directamente en el asunto.

d) Haber participado en un procedimiento similar hace más de dos años. ✓

22. Si el recusado niega la causa de recusación, el superior resolverá en el plazo de:

a) Diez días.

b) Tres días. ✓

c) Cinco días.

d) Tres meses.

23. Cuando los plazos se señalen por horas, se entiende que estas son:

a) Naturales.

b) Hábiles todas las horas del día que formen parte de un día hábil. ✓

c) Laborables según el convenio del ayuntamiento.

d) Solo las horas de oficina de 8:00 a 15:00.

24. Siempre que por Ley o en el Derecho de la Unión Europea no se exprese otro cómputo, cuando los plazos se señalen por días, se entiende que estos son:

a) Naturales, excluyéndose los domingos y festivos.

b) Hábiles, excluyéndose sábados, domingos y festivos. ✓

c) Laborales, incluyendo sábados.

d) Naturales en todo caso.

25. Si el último día de un plazo es inhábil en el municipio de residencia del interesado y hábil en la sede del órgano administrativo:

a) El plazo vence en la fecha del órgano administrativo.

b) Se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente. ✓

c) El interesado debe presentar el documento de forma electrónica.

d) El plazo se reduce en un día.

26. La Administración podrá conceder de oficio o a petición de los interesados una ampliación de los plazos establecidos que:

a) No exceda de la mitad de los mismos. ✓

b) No exceda de diez días.

c) Sea igual al plazo original.

d) Solo puede ser solicitada por la Administración.

27. En la tramitación de urgencia, los plazos establecidos para el procedimiento ordinario:

a) Se reducen en cinco días.

b) Se reducen a la mitad, salvo los relativos a presentación de solicitudes y recursos. ✓

c) Se suspenden.

d) Se mantienen igual para el interesado pero se reducen para la Administración.

28. Son actos nulos de pleno derecho aquellos que:

a) Tengan un defectu de forma que impida al acto alcanzar su fin.

b) Sean dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio. ✓

c) Contengan cualquier infracción del ordenamiento jurídico.

d) Se dicten fuera del plazo establecido.

29. La realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para ellas:

a) Solo implicará la anulabilidad del acto cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo. ✓

b) Implica la nulidad de pleno derecho en todo caso.

c) No tiene efectos jurídicos si no hay dolo.

d) Produce la caducidad inmediata del expediente.

30. La declaración de lesividad de actos anulables no podrá adoptarse una vez transcurridos:

a) Cuatro años desde que se dictó el acto. ✓

b) Dos años desde que se dictó el acto.

c) Seis meses desde la iniciación del procedimiento.

d) Diez años en caso de infracciones graves.

31. El procedimiento de revisión de oficio de actos nulos, si se inicia de oficio, producirá la caducidad si no se dicta resolución en:

a) Tres meses.

b) Un mes.

c) Seis meses. ✓

d) Cuatro años.

32. Las Administraciones Públicas podrán rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados:

a) Los actos que incurran en infracción de ley.

b) Los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos. ✓

c) Las sanciones impuestas por la Policía Local.

d) Los actos dictados por órganos incompetentes.

33. Ponen fin a la vía administrativa:

a) Las resoluciones de los recursos de alzada. ✓

b) Los actos dictados por órganos que tengan superior jerárquico.

c) Las propuestas de resolución.

d) Los informes preceptivos.

34. El recurso de alzada podrá interponerse ante el órgano que dictó el acto que se impugna o ante el competente para resolverlo. Si se interpone ante el primero, este deberá remitirlo al segundo en el plazo de:

a) Cinco días.

b) Diez días. ✓

c) Quince días.

d) Un mes.

35. El plazo para interponer el recurso de alzada, si el acto fuera expreso, es de:

a) Un mes. ✓

b) Tres meses.

c) Diez días.

d) Quince días.

36. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución del recurso de alzada será de:

a) Un mes.

b) Tres meses. ✓

c) Seis meses.

d) Diez días.

37. Contra la resolución de un recurso de alzada:

a) Cabe interponer recurso potestativo de reposición.

b) No cabrá ningún otro recurso administrativo, salvo el extraordinario de revisión en los casos previstos. ✓

c) Cabe interponer otro recurso de alzada ante el mismo órgano.

d) No cabe recurso contencioso-administrativo.

38. El recurso potestativo de reposición se interpone contra actos que:

a) No ponen fin a la vía administrativa.

b) Ponen fin a la vía administrativa. ✓

c) Son actos de trámite no cualificados.

d) Son nulos de pleno derecho únicamente.

39. El plazo para resolver y notificar el recurso potestativo de reposición será de:

a) Un mes. ✓

b) Tres meses.

c) Diez días.

d) Veinte días.

40. En el recurso extraordinario de revisión, si se interpone por aparecer documentos de valor esencial para la resolución del asunto que evidencien el error de la resolución recurrida, el plazo es de:

a) Tres meses desde el conocimiento de los documentos. ✓

b) Cuatro años siguientes a la fecha de la notificación de la resolución impugnada.

c) Un mes desde la notificación.

d) Seis meses desde que los documentos fueron expedidos.

41. El plazo de interposición del recurso extraordinario de revisión por error de hecho es de:

a) Un mes.

b) Tres meses.

c) Cuatro años. ✓

d) Diez años.

42. El órgano competente para la resolución del recurso extraordinario de revisión deberá pronunciarse sobre la admisión a trámite del mismo en el plazo de:

a) Un mes desde su interposición. ✓

b) Tres meses desde su interposición.

c) Diez días.

d) No hay plazo de admisión, se resuelve directamente en seis meses.

43. ¿Cuándo se entenderá desestimado un recurso extraordinario de revisión?

a) Transcurrido un mes desde su interposición sin dictarse resolución.

b) Transcurridos tres meses desde su interposición sin dictarse resolución. ✓

c) Transcurridos seis meses desde su interposición sin dictarse resolución.

d) Nunca se entiende desestimado por silencio.

44. Contra las disposiciones administrativas de carácter general:

a) Cabe recurso de alzada.

b) Cabe recurso de reposición.

c) No cabrá recurso en vía administrativa. ✓

d) Cabe recurso extraordinario de revisión.

45. La suspensión de la ejecución de un acto impugnado mediante recurso se entenderá concedida si el órgano competente no dicta resolución expresa al respecto transcurrido:

a) Un mes desde que la solicitud haya tenido entrada en el registro electrónico de la Administración u Organismo competente. ✓

b) Diez días desde la solicitud.

c) Quince días desde la interposición del recurso.

d) Tres meses, coincidiendo con el plazo del recurso de alzada.